

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3010/2533

ธนาคารกรุงไทย จำกัด

โจทก์

นางวรรณภาณี พรศักดิ์ดา

ผู้ร้อง

นายฝอย สุทธิจักร์

จำเลย

นายทวิสิน อุ่นสมัย ทนายผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 50)

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์จำเลย คือที่ดิน โฉนดเลขที่ 138 ตำบลกลาง อำเภอสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมบ้านเลขที่ 106 หมู่ที่ 10 ซึ่งเป็นทรัพย์จำนองเพื่อยายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้โจทก์ตามคำพิพากษาผู้ร้องยื่นคำร้องว่า บ้านพิพาทที่โจทก์นำยึดเป็นของผู้ร้องโดยผู้ร้องและสามีร่วมกันปลูกสร้างในที่ดินแปลงดังกล่าวโดยได้รับความยินยอมจากจำเลยก่อนที่จำเลยจะนำที่ดินแปลงดังกล่าวไปจดทะเบียนจำนองแก่โจทก์ โดยผู้ร้องมิได้รู้เห็นยินยอมด้วย ขอให้ปล่อยทรัพย์บ้านพิพาทที่ยึด

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกคำร้องของผู้ร้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 46,45)

ชั้นอุทธรณ์ผู้ร้องขอทุเลาการบังคับ แต่คำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไม่มี
ปรากฏอยู่ในสำนวนนี้ (อันดับ 30)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง
คำคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง
คำคำร้องเป็นพับ

(พินิจ ฉิมพาลี-ชุม สุกแสงเปล่ง-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ